

1516489-04.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185400/2021 - 102º D.P. SOCORRO, 18951938 - 102º D.P. SOCORRO, 1538/21/375 - 102º D.P. SOCORRO, 2185400 - 102º D.P. SOCORRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516489-04.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516489-04.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185400/2021 - 102º D.P. SOCORRO, 18951938 - 102º D.P. SOCORRO, 1538/21/375 - 102º D.P. SOCORRO, 2185400 - 102º D.P. SOCORRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DANIEL SOUZA SA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

DANIEL SOUZA SA, qualificado nos autos, foi condenado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 à pena de advertência sobre os efeitos das drogas (fls. 258/263).

O E. Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério

Público (fls. 342/347) e o v. Acórdão transitou em julgado em 27 de maio de 2022 (fls. 352).

É o breve relatório.
DECIDO.

O réu ficou preso por pouco mais de um mês, desde o flagrante em 8 de julho de 2021 até o cumprimento do alvará de soltura em 16 de agosto de 2021 (fls. 187 e 188).

Desse modo, de rigor a decretação da extinção da punibilidade, porque em decorrência da prisão processual o sentenciado cumpriu pena mais rigorosa do que aquela determinada na r. Sentença.

A respeito, confira-se também o seguinte trecho de v. Acórdão relatado pelo Eminentíssimo Desembargador Marco Nahum:

Apelação do Ministério Público. Artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Autoria e materialidade bem configuradas. Elementos insuficientes para a demonstração do crime de tráfico de entorpecentes. Réu confesso, mas reincidente específico. Compensação entre as duas circunstâncias. Aplicação da pena de advertência. Possibilidade de abrandamento da pena em recurso exclusivo da acusação. Detração anômala, vez que o sentenciado foi mantido preso entre o flagrante e a sentença. Recurso desprovido e, de ofício, aplicada a pena de advertência e declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena (TJSP; Apelação Criminal nº 0002963-95.2013.8.26.0625; Relator: Marco Nahum; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 02/09/2013).

Assim, por analogia ao artigo 42 do Código Penal, aplica-se a detração anômala da pena de advertência do tempo de prisão cautelar.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANIEL SOUZA SA, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal, pelo cumprimento integral da pena imposta.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se o determinado na sentença quanto aos entorpecentes e valores apreendidos.

Autoriza-se a destruição da mochila, oficiando-se.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA